

O financiamento político e a corrupção no Brasil

Bruno Wilhelm Speck¹

Introdução

No debate público no Brasil, a questão do financiamento político está umbilicalmente vinculada à discussão sobre a corrupção. O escândalo Collor-PC, que terminou com o *impeachment* do presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, catapultou o tema para o topo da agenda política do país. No decorrer das investigações da CPI na Câmara dos Deputados evidenciou-se o papel central do empresário Paulo César Farias, ex-coordenador financeiro da campanha eleitoral de Collor em 1989, em diferentes esquemas de corrupção envolvendo tráfico de influência, suborno e troca de favores, que se desenvolveram em estreito contato com a presidência da República. O escândalo Collor-PC revelou que as empresas tinham se tornado a principal fonte de financiamento das disputas eleitorais durante os anos 1980, não obstante uma legislação que explicitamente proibia doações de empresas. A arrecadação ilegal de recursos de campanha de empresas teve continuidade na arrecadação de subornos em troca de contratos com o governo. Desde o escândalo Collor-PC, muitos outros envolveram de um lado o financiamento de campanhas e, do outro, fornecedores de obras e serviços ao governo.

O presente artigo retrata na primeira parte brevemente as linhas básicas da legislação sobre o financiamento, apresentando o perfil do financiamento político

1. Professor da Unicamp. Doutor em Ciência Política pela Universidade de Freiburg na Alemanha. Foi assessor sênior da Transparency International na América Latina.

no Brasil, com base em dados oficiais. Na segunda parte, discutimos a relação específica entre financiamento político e corrupção, analisando conceitualmente os paralelismos e as diferenças entre a corrupção com fins privados e fins políticos. Na parte final, abordamos a questão normativa da reforma política. Quais seriam as estratégias capazes de atacar o vínculo entre financiamento político e corrupção no Brasil?

1. O financiamento da política no Brasil

Antecedentes

O financiamento político é assunto central tanto para democracias emergentes quanto para países com longa tradição democrática. A questão dos recursos para custear partidos políticos e campanhas eleitorais somente se torna relevante quando eleições decidem sobre a alocação do poder político, quando a disputa por esse poder passa pela competição entre vários partidos políticos e quando eleitores dispõem de liberdade para efetuar uma escolha entre várias alternativas. Recursos de campanha só se fazem necessários se há partidários e simpatizantes a serem mobilizados e cidadãos convertidos em eleitores com programas, promessas ou benefícios.

Do contrário, em um sistema político em que a eleição confirma acordos prévios entre membros de uma pequena elite política, a necessidade de financiamento é limitada. Os processos eleitorais no Brasil do Império (1822-1889) e da República Velha (1889-1930) enquadram-se nessa categoria, e nela o sistema representativo cumpre função meramente simbólica. Mais do que um campo de batalha, com ganhadores e perdedores, o processo eleitoral nesse contexto constituiu um ritual de consagração de escolhas previamente acordadas. Os eleitores eram objeto de uma mobilização orquestrada por integrantes da elite. O retrato caricatural das eleições na literatura, como na figura do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, e os protestos sociais contra a manipulação das eleições que tiveram expressão no tenentismo confirmam a realidade.

O processo de industrialização e urbanização libertou os eleitores dos currais eleitorais e os expôs aos modernos meios de comunicação e à mobilização

de massa. A partir dos anos 1950, os recursos mobilizados para tocar campanhas na rua ganharam importância na política nacional. No final da República Populista (1945-1964), os partidos levaram a disputa eleitoral para as ruas, investindo em campanhas de mobilização na época das eleições. Nesse momento de profissionalização, a questão do levantamento de recursos para o financiamento das campanhas tornou-se um assunto importante. O primeiro escândalo no Brasil vinculando o financiamento de campanhas ao conceito da corrupção data justamente dessa época.² No clima da guerra fria, a estratégia da ala *anti-comunista* da política era conter as políticas reformistas do governo de Goulart. A bancada da oposição foi acusada de financiar as campanhas de 1962 com recursos provenientes do exterior, um tema explosivo no contexto da retórica *anti-imperialista* dominante.

Durante a República Populista (1945-1964), as primeiras regras a respeito dos recursos dos partidos políticos foram introduzidas. No entanto, a regulação era tímida. A primeira lei de partidos políticos (1950) limitava-se à exigência de que os próprios partidos estabelecessem tetos para os gastos em campanhas eleitorais. Uma iniciativa de regulação mais séria viria com o advento do rádio. Para evitar o risco da censura privada, a lei obrigava os donos das estações a comercializar o espaço publicitário a todos os partidos e a aplicar os mesmos preços.

Com o governo militar (1964-1985), vieram a abolição da eleição direta para presidente, governantes e prefeitos das cidades mais importantes, a limitação da liberdade de associação na forma do bipartidarismo forçado e a redução do papel do Legislativo, ainda eleito com voto popular. O Congresso e as Assembleias Legislativas nos estados tiveram poderes reduzidos e consequentemente a importância das eleições diminuiu. Voltando à situação anterior à da República Populista, as eleições legitimaram a distribuição do poder político, que era decidida em outro âmbito. Os eleitores eram livres, mas suas escolhas tinham relevância

2. O caso Ibad foi investigado por uma CPI e está amplamente documentado em dois livros: Dreifuss, René Armand. 1964: *a conquista do Estado - ação política, poder e golpe de classe*. Petrópolis: Vozes, 1981, e em Dutra, Eloy. *Ibad: sigla da corrupção*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.

limitada. Quando o avanço da oposição se manifestou lentamente nas eleições, a resposta foi a manipulação das regras da disputa eleitoral.³ Durante a ditadura militar no Brasil, as eleições, embora importantes do ponto de vista da continuidade institucional do regime, não estavam no centro do sistema político. A disputa pela distribuição do poder foi retirada do processo eleitoral, resguardando-a das imprevisibilidades das urnas.

Mesmo com essa função limitada das eleições, o governo militar aplicou regras mais densas para o financiamento de partidos. Em 1971, proibia doações de empresas aos partidos políticos e, em 1974, vetou que partidos e candidatos comprassem espaço publicitário no rádio ou na TV. Os partidos contariam somente com o espaço gratuito que as emissoras de rádio e TV eram obrigadas a disponibilizar durante a campanha eleitoral. Como nos outros assuntos, o governo pretendia manter uma fachada de pluralismo e competição sem correr o risco de surpresas na campanha eleitoral e nas urnas.

Escândalos e novas regras

Com o retorno do multipartidarismo (1979) e das eleições diretas para os governos estaduais (1982), as prefeituras das maiores cidades (1985) e para a presidência (1989), a disputa eleitoral ganhou peso no jogo político. Finalmente, com a Constituição de 1988 e a reforma das constituições estaduais, o Poder Legislativo reconquistou espaço no sistema político brasileiro, tornando-se peça-chave tanto na produção de leis como na alocação de recursos orçamentários. Nesse contexto de competição política mais aberta e de processo eleitoral mais relevante para a alocação de poder político, os recursos injetados nas disputas eleitorais cresceram exponencialmente, deixando perplexos os observadores dessa nova face da política de massa. A despeito da proibição formal do financiamento empresarial, os recursos para cobrir os gastos crescentes nas campanhas eram provenientes do

3. Por exemplo, o “Pacote de Abril”, em 1977, composto por intervenções aprovadas imediatamente antes do processo eleitoral.

setor privado – de fato o único ator capaz de suprir a demanda dos candidatos e partidos políticos por recursos para custear as campanhas.

Em função do escândalo Collor-PC, citado anteriormente – e outros subsequentes como o caso Paubrasil (2003), envolvendo o financiamento da campanha para governador de Paulo Maluf –, o debate no país voltou-se para a busca de um novo modelo de financiamento. A partir de 1993, o Congresso aprovou várias mudanças substanciais na formatação do financiamento de partidos e eleições que finalmente foram consolidadas na nova lei dos partidos políticos (1995) e na lei eleitoral (1997). A regulação do financiamento político que resultou dessas reformas está em vigor até hoje. Comparado com as regras anteriores, o novo modelo de financiamento apresenta pontos de continuidade e de inovação.

liberação de doações do setor privado

Reagindo aos escândalos citados, o legislador brasileiro modificou radicalmente as regras de financiamento para doações do setor privado, liberando doações políticas por empresas privadas. Algumas limitações preexistentes, pontuais a pessoas jurídicas, foram mantidas. Assim, o legislador manteve os vetos a sindicatos e organizações representando o setor privado, bem como a entidades estrangeiras e empresas que dependem de licenças ou permissões do Estado ou recebem recursos do Poder Público. Posteriormente, seriam proibidas doações por entidades beneficentes e religiosas, de utilidade pública, esportivas que recebam recursos públicos, entre outros. A marca importante, no entanto, é o abandono da proibição de doações empresariais. A liberação das doações de empresas pelo legislador foi ampla, por não introduzir nenhum teto absoluto para as contribuições do setor privado para o processo eleitoral em geral, nem para as doações para candidatos específicos.⁴

.....
4. A lei eleitoral (1997) vinculou as doações privadas ao poder econômico dos doadores, estabelecendo que as pessoas físicas podem doar um valor até 10% do rendimento declarado à Receita Federal no ano anterior. Para as empresas, o valor máximo de doações em uma campanha corresponde a 2% do faturamento do ano anterior. Ambas as regras não igualam os doadores. Muito pelo contrário, torna-os, por lei, desiguais.

Gastos ilimitados, mas veto a publicidade paga em rádio e TV

Quanto ao limite de gastos para os candidatos, não houve modificações significativas. O legislador não estabeleceu um teto para os gastos em campanha, medida que tornaria a competição eleitoral mais equitativa. Os parlamentares deram continuidade a um sistema de autorregulação herdado do passado, em que os próprios partidos definiriam tetos para as campanhas de seus candidatos. Em relação aos recursos privados, não há nenhum mecanismo tornando as campanhas equilibradas em função dos recursos disponíveis.

A regra mais importante, que limita os gastos indiretamente, foi herdada do governo militar. A proibição de compra de espaço publicitário no rádio e na TV (em combinação com o horário eleitoral gratuito) continuaria em vigor. Com a regra, a propaganda nos meios eletrônicos de comunicação, que representa um dos itens mais caros das campanhas em outros países, foi retirada do mercado e colocada sob tutela da regulação pública. Concluímos que apesar das reformas abrangentes do sistema de financiamento da política, em relação ao quesito de igualdade da competição eleitoral, não houve grandes inovações nos anos 1990.

Subsídios públicos diretos e indiretos a partidos e indiretos a campanhas eleitorais

O apoio aos partidos pelo horário eleitoral gratuito foi mantido. Passando por modificações no que diz respeito ao tempo total de propaganda e distribuição entre partidos, o horário eleitoral gratuito se tornaria um dos principais recursos de propaganda para os partidos e candidatos.⁵

Adicionalmente a esse financiamento indireto, a partir de 1995 os partidos políticos começaram a receber recursos significativos do Estado. Por meio de um fundo partidário distribuído anualmente entre as diferentes legendas, os diretórios nacionais dos partidos receberiam recursos para custear parte da es-

5. Para detalhes da regulação, ver: Campos, Mauro Macedo. *Democracia, partidos e eleições: os custos do sistema partidário-eleitoral no Brasil*. Tese de Doutorado. UFMG, 2009.

trutura partidária. Formalmente, o fundo tinha sido instalado anos antes, mas somente então recebeu recursos consideráveis, na ordem de 0,35 real por eleitor, sujeitos a ajuste inflacionário. O fundo partidário garantiria aos partidos políticos financiamento público suficiente para custear parte significativa dos gastos anuais dos diretórios nacionais. Os partidos continuariam completando esses recursos estatais com contribuições de filiados e doações privadas de empresas e indivíduos.

Em contraste, as eleições continuariam sendo financiadas principalmente com recursos privados, provenientes de pessoas e empresas, complementadas em menor parte com recursos próprios dos candidatos e dos partidos políticos. Não há subsídios públicos diretos previstos para financiar as campanhas eleitorais. O uso do fundo partidário em eleições não é vedado formalmente por lei, mas o volume dos recursos o torna de pouca relevância na disputa eleitoral. Por outro lado, o horário eleitoral gratuito representa um aporte indireto significativo para as campanhas eleitorais, tendo papel decisivo como recurso de campanha para os diferentes competidores.

A transparência e a fiscalização do financiamento político

A última mudança refere-se à prestação de contas e à divulgação pública de dados de financiamento. Antes do período de reformas nos anos 1990, os partidos prestavam contas de forma sumária sobre suas finanças. Ademais, a informação ficava limitada à justiça eleitoral. O acesso público não estava previsto em lei. As mudanças introduzidas pelo legislador durante os anos 1990 e sua regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mudariam radicalmente o quadro. Com as novas regras, tanto os partidos como os candidatos deveriam prestar contas sobre sua contabilidade anual e eleitoral. A nova legislação recebeu um aperfeiçoamento significativo com as sucessivas regulações pelo TSE, que padronizou e informatizou as prestações de contas, permitindo maior agilidade na fiscalização e maior acesso público às informações. Desde 2002, há registros eletrônicos completos e publicamente acessíveis sobre doações e gastos nas eleições.

Essas informações têm sido usadas tanto pelos órgãos públicos de fiscalização como pela mídia e organizações sociais empenhados na fiscalização das contas eleitorais.

Há suspeitas de uma contabilidade oculta que não entraria nas prestações de contas, popularmente conhecidas como “caixa dois”. É difícil avaliar o volume de movimentações não declaradas. Por outro lado, o volume conhecido de recursos movimentados em campanhas (que inclui vários bilhões de reais em cada eleição) fornece informações importantes sobre o padrão do financiamento de campanhas no Brasil. Extraímos de fontes oficiais as informações apresentadas a seguir. Em contraste com as prestações de contas sobre as eleições, os dados sobre as contas dos partidos políticos estão disponíveis em formato impresso somente, apresentando um padrão inferior de standardização.

Um retrato do financiamento hoje

A competição política no Brasil é excessivamente cara? A resposta a essa pergunta simples é difícil. Por um lado, por colocar problemas metodológicos a respeito da mensuração do volume de financiamento, por outro, devido ao caráter normativo da pergunta. Em primeiro lugar, vamos nos dedicar à avaliação do volume total do financiamento político no Brasil, hoje. O exercício começa com uma definição do que constitui o financiamento político para, em seguida, propor uma estimativa dos valores envolvidos.

Na definição mais simples, o financiamento político abrange todos os recursos mobilizados por partidos políticos e candidatos durante e fora das campanhas eleitorais. Trata-se, portanto, do financiamento da competição política. Algumas especificações se fazem necessárias. Recursos são recursos financeiros em primeiro lugar. Porém, tanto analistas como legisladores concordam que, em determinados casos, os recursos não monetários devem ser igualmente contabilizados, para evitar distorções nas estimativas e manipulações na prestação de contas. De fato, para os partidos e candidatos, receber um carro emprestado para uso na campanha, pagar um preço abaixo do mercado para

determinado serviço ou ter acesso gratuito ao espaço publicitário na televisão, com algumas limitações, corresponde a uma doação no valor correspondente. Por outro lado, a dedicação de tempo e engajamento dos ativistas políticos que trabalham gratuitamente para um partido ou candidato fica geralmente excluída da definição de doações contabilizadas.

Um dos desafios na identificação dos recursos mobilizados na competição política refere-se a recursos gastos por outros atores. Especialmente em países onde a legislação limita os fluxos financeiros mobilizados pelos candidatos, o processo político pode ser influenciado por terceiros que não são nem candidatos nem partidos políticos. Nos Estados Unidos, parte considerável dos recursos na disputa eleitoral é mobilizada por entidades não diretamente vinculadas ao processo eleitoral. As questões de delimitação e definição do financiamento político são importantes quando comparamos o financiamento das campanhas entre vários países. No caso brasileiro, a legislação brasileira prevê inclusão de bens e serviços doados a campanhas na prestação de contas por meio de uma estimativa do seu valor em dinheiro.⁶ O financiamento de campanhas por eleitores, sem registro pelas autoridades eleitorais e sem vínculo com o candidato, é limitado a um valor fixo baixo. Na realidade, o financiamento independente não tem papel significativo na disputa por votos no Brasil.

Dentro dessa definição legal, qual seria o volume total do financiamento político no Brasil, atualmente? O modelo de financiamento político em vigor no Brasil prevê o financiamento de *partidos políticos* a partir das seguintes fontes: as contribuições dos filiados dos partidos, com valores diferenciados para ocupantes de cargos públicos comissionados; as doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas; os recursos gerados com atividades econômicas dos partidos; e os subsídios públicos diretos e indiretos. A gestão de recursos dentro do partido inclui também repasses de recursos entre os diferentes diretórios nacionais, estaduais e municipais. No caso do financiamento das *campanhas eleitorais*, as fontes de

.....
6. Lei eleitoral 9.504/1997.

recursos permitidas incluem recursos próprios dos candidatos, doações de pessoas físicas e jurídicas, recursos provenientes de eventos de comercialização na campanha, recursos repassados pelos partidos políticos, e finalmente repasses de outras candidaturas.

Os recursos públicos para partidos e eleições

Como indicado anteriormente, o Estado financia diretamente, desde 1995, os partidos políticos, mas não as campanhas eleitorais. Os recursos alocados aos partidos somaram 200 milhões de reais anualmente, tomando como base a média de recursos alocados entre 1996-2005. Os recursos são rateados entre todos os partidos segundo uma combinação de dois critérios. A maior parte dos recursos (95%) é distribuída entre os partidos de acordo com seu sucesso eleitoral nas últimas eleições (porcentagem de votos nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados), enquanto o restante (5%) é dividido de forma igual entre todos os partidos políticos (com registro definitivo no TSE).

Os recursos são transferidos aos diretórios nacionais dos partidos. A lei define que parte (20%) do total dos recursos do fundo partidário deverá ser alocada à formação de quadros partidários. O restante pode ser distribuído entre os diretórios nacionais, estaduais e municipais, no limite também em campanhas eleitorais. Os critérios de distribuição deverão ser definidos no estatuto de cada partido, que tem total liberdade para tal, desde que observada a reserva dos 20% para a formação de quadros. Os recursos públicos são uma fonte importante para os diretórios nacionais, responsáveis por aproximadamente 75% dos ingressos declarados dos partidos entre 1996 e 2005.

Adicionalmente ao fundo partidário, o Estado contribui com o financiamento das organizações partidárias e das campanhas eleitorais por meio do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. O apoio não monetário (bens, serviços, descontos) está disponível aos partidos políticos para fazer proselitismo partidário também, de forma mais maciça, em época de campanhas eleitorais. Durante o ano, os partidos grandes têm direito a 240 minutos de propaganda,

os de tamanho médio, a 100 minutos, e os menores, a 4 minutos.⁷ O sistema de distribuição baseia-se novamente no desempenho, criando diferentes classes de partidos.⁸

Durante as campanhas eleitorais, o tempo disponível para a propaganda gratuita em TV e rádio cresce significativamente. Nos 45 dias antes da eleição, todos os partidos juntos dispõem de 100 minutos diários, em dias alternados para os cargos legislativos e executivos. A distribuição do tempo gratuito segue uma mescla de critérios proporcionais e majoritários. A maior parte do tempo (dois terços) é alocada proporcionalmente ao sucesso eleitoral no passado (dessa vez, mediante o critério da proporção das vagas conquistadas na Câmara dos Deputados). O restante (um terço) do tempo é distribuído de forma igual entre todos os partidos que tiverem candidatos na eleição.

A importância desse recurso indireto evidencia-se com base em uma série de informações contextuais. Em primeiro lugar, o espaço de propaganda é um dos recursos mais importantes e ao mesmo tempo mais caros na sociedade, com alta penetração pelo rádio e pela TV. Em muitos países, os gastos com propaganda eleitoral na TV são o item mais caro nas campanhas. Em segundo lugar, a vigilância dos candidatos sobre o uso correto do horário eleitoral nas campanhas eleitorais e as representações na justiça eleitoral contra propaganda abusiva ilustra a importância do item para as campanhas. No caso brasileiro, a situação do espaço na TV e no rádio se agrava porque a legislação torna o horário gratuito o único recurso, não permitindo a compra de espaço adicional.

Uma estimativa do valor econômico do horário eleitoral gratuito corrobora as impressões acima. Caso os partidos tivessem de comprar a preços de mercado o tempo das divulgações gratuitas na TV e no rádio, teriam de desembolsar

7. Para mais detalhes sobre a alocação do horário gratuito a partidos e campanhas eleitorais ver Lei de partidos políticos 9.096/1995, Lei eleitoral 9.504/1997 e Campos, 2009.

8. A discriminação entre os partidos na alocação do horário gratuito sofreu alteração após questionamento de sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (Adin 1.351-3), julgada procedente em 29 de junho de 2007.

R\$ 2,2 bilhões para a propaganda anual e R\$ 4,5 bilhões para o horário eleitoral gratuito para eleições gerais (R\$ 3 bilhões para eleições municipais).⁹

Há ainda outros benefícios públicos para os partidos, como a disponibilização de espaços públicos para a realização das convenções partidárias e a isenção de imposto de renda da atividade dos partidos. Esses benefícios são mais difíceis de serem avaliados.

Recursos privados para partidos e campanhas eleitorais

Tanto partidos políticos como campanhas eleitorais são financiados com recursos privados. Dispomos de informações mais completas em relação ao financiamento privado das eleições do que sobre as fontes privadas dos partidos. Para estas, a prestação de contas dos partidos no âmbito municipal está distribuída nos arquivos de milhares de cartórios eleitorais, dos diretórios estaduais dos partidos nos Tribunais Regionais Eleitorais e dos diretórios nacionais no TSE. Somente os dados sobre o âmbito nacional foram contabilizados pelos pesquisadores nos últimos anos.

A situação das prestações de contas sobre as eleições municipais, estaduais e nacionais é diferente. Ela é entregue em formato eletrônico e está disponível como banco de dados no *site* do TSE.¹⁰ Esses são os dados nos quais nos baseamos, inclusive por representarem um volume muito maior de recursos do que os movimentados pelos partidos políticos, que administram em torno de R\$ 800 milhões em um ciclo eleitoral de quatro anos (com somente 25% de recursos privados), enquanto os candidatos arrecadam R\$ 5,7 bilhões em um ciclo de eleições municipais, estaduais e federais (exclusivamente privados).

O resumo das estimativas é compilado na tabela 1, que permite fazer algumas afirmações sobre o financiamento político no Brasil. Primeiro, fica evidente que os recursos alocados no processo eleitoral superam em muito o financiamento da

9. Para verificar o cálculo do valor estimado do horário gratuito ver Speck, Bruno Wilhelm. "Reagir a escândalos ou perseguir ideais? A regulação do financiamento político no Brasil". *Cadernos Adenauer*, ano 6, n. 2, 2005, p. 123-59. Os valores correspondem ao ano de 2009 e foram retirados de Campos, 2009.

10. Disponível em: <www.tse.jus.br/eleicoes/contas-eleitorais/prestacao-de-contas>. Acesso em: 09 out. 2012. [N. E.]

vida partidária. Segundo, o financiamento dos partidos desde 1995 é majoritariamente público, enquanto o financiamento das eleições é exclusivamente privado. Terceiro, o balanço muda se levarmos em conta o horário eleitoral gratuito como forma de financiamento público indireto, que é o recurso mais significativo em relação às outras fontes de financiamento.

Tabela 1: Custo da competição eleitoral 2006-2009*

	RECURSOS ANUAIS DE PARTIDOS POLÍTICOS (VALORES EM R\$)			RECURSOS DO FINANCIAMENTO DE ELEIÇÕES (VALORES EM R\$)		
	Financiamento privado	Fundos públicos dos partidos	Mídia gratuita****	Financiamento privado*****	Fundos públicos de eleições	Mídia gratuita****
Âmbito nacional	42 milhões*	160 milhões***	~ 1,1 bilhão	1,4 bilhão	-	~ 2,2 bilhões*
Âmbito estadual	S/D**	-	~ 1,1 bilhão	1,5 bilhão	-	~ 2,2 bilhões*
Âmbito municipal	S/D**	-	-	2,8 bilhões	-	~ 3 bilhões*

Fonte: TSE e <www.asclaras.org.br>

* Anos 1999-2009, média sobre anos não eleitorais

** Levantamento ainda não disponível

*** Anos 1998-2009, média

**** Valores ano 2010. Fonte: Campos, 2010

***** Valores eleições 2008/2010.

Voltamos à pergunta inicial: A competição política no Brasil é excessivamente cara? É necessário relacionar o valor absoluto de R\$ 5,7 bilhões ao tamanho da democracia brasileira. O eleitorado brasileiro e o número de cargos preenchidos influenciam o custo das campanhas. Ao relacionar o valor total de R\$ 5,7 bilhões gastos em eleições no Brasil (nacionais, estaduais e municipais) aos 120 milhões de eleitores chegamos à média aproximada de R\$ 6,80 por eleitor, por cargo. Esse é o montante de recursos que todos os candidatos juntos gastam por eleitor para convencê-lo da melhor escolha. Diante da importância dos cargos para a

alocação de 37% das riquezas (do PIB) produzidas no país que passam pelo setor público, o valor não parece exagerado.

Nesse contexto, um exercício interessante é a comparação do custo da propaganda de partidos e eleições com os recursos mobilizados no setor comercial. Sob essa ótica, os valores mobilizados em campanhas políticas são modestos. Segundo as revistas especializadas, os maiores anunciantes no Brasil mobilizam recursos bem acima dos valores mobilizados por partidos e candidatos na propaganda política. Somente a rede Casas Bahia gasta mais de R\$ 3 bilhões por ano em anúncios para vender seus produtos. Para quatro anos, correspondendo a

Tabela 2: Custo das campanhas:
valor total gasto por todos os candidatos

		TODOS OS CANDIDATOS (VALORES EM R\$)			CANDIDATOS ELEITOS (VALORES EM R\$)		
		EXECUTIVO	LEGISLATIVO		EXECUTIVO	LEGISLATIVO	
Âmbito	Ano	Presidente	Senador	Dep. Federal	Presidente	Senador	Dep. Federal
Nacional	2010	222	316	860	117	210	550
	2006	138	88	417	76	37	258
	2002	s/d	71	191	s/d	43	115
Âmbito	Ano	Governador	Dep. Estadual		Governador	Dep. Estadual	
estadual	2010	621	882		355	437	
	2006	482	441		286	229	
	2002	178	215		113	105	
Âmbito	Ano	Prefeito	Vereador		Prefeito	Vereador	
municipal	2008	1.283	441		640	193	
	2004	907	379		472	125	

Fonte: TSE e <www.asclaras.org.br>

um ciclo eleitoral, isso representa o dobro de todos os recursos mobilizados por partidos políticos e campanhas eleitorais.

Outra comparação com o setor comercial baseia-se no cálculo do custo de anúncios de empresas no setor privado, que gira em torno de 10% do total do faturamento da empresa. No caso do setor público, o investimento em propaganda política é infinitamente menor, se compararmos o valor da propaganda eleitoral ao volume de recursos alocados pelo Estado, tomando como referência os recursos que passam pelo setor público. O volume do orçamento público nos três âmbitos federativos em 2009 foi de R\$ 224 bilhões para os municípios, R\$ 362 bilhões para

**Tabela 3: Custo das campanhas:
valor médio gasto pelos candidatos**

		TODOS OS CANDIDATOS (VALORES EM R\$)			CANDIDATOS ELEITOS (VALORES EM R\$)		
		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	EXECUTIVO		LEGISLATIVO
Âmbito nacional	Ano	Presidente	Senador	Dep. federal	Presidente	Senador	Dep. federal
	2010	24.654	1.498	176	112.113	3.893	1.871
	2006	27.525	578	122	75.766	1.372	503
	2002	S/d	297	72	S/d	815	225
Âmbito estadual	Ano	Governador	Dep. Estadual		Governador	Dep. Estadual	
	2010	4.170	70		13.166	413	
	2006	3.095	55		10.589	216	
	2002	1.211	33		4.340	99	
Âmbito municipal	Ano	Prefeito	Vereador		Prefeito	Vereador	
	2008	85	1,3		115	3,7	
	2004	58	1,1		85	2,4	

Fonte: TSE e <www.asclaras.org.br>

os estados e R\$ 1.331 bilhões para a União. Diante desses valores, o financiamento de campanhas eleitorais para selecionar os políticos responsáveis pela qualidade na alocação dos recursos aparece em outra perspectiva.¹¹

Os dados disponíveis sobre as prestações de contas das campanhas eleitorais permitem análises mais detalhadas sobre os valores de financiamento das candidaturas individuais e a composição do financiamento. Conforme mostra a tabela 2, as diferentes campanhas no Brasil têm custos diferenciados. As campanhas majoritárias (para presidente, governador e senador) custam menos que as campanhas proporcionais (deputado estadual e federal), devido ao grande número de candidatos nestas últimas. Quando calculado o valor por candidato, a ordem se inverte (tabela 3).

Os recursos arrecadados pelos candidatos

A informação sobre o valor médio por candidato deve ser relativizada, porque o perfil de custo de campanhas varia entre os candidatos. A distribuição dos recursos não se aproxima de uma curva normal, com a maioria dos valores gravitando em torno de um valor médio, mas está inclinada para a esquerda. A maior parte dos candidatos gasta muito pouco na campanha e tem poucos votos. Um número menor de candidatos consegue levantar recursos significativos, mas somente poucos conseguem entrar na disputa eleitoral com recursos suficientes para disputar a eleição com chance razoável de sucesso. Os gráficos 1 e 2 ilustram essa distribuição inclinada para a esquerda para os candidatos a deputado estadual e federal, representando o grande número de candidatos sem recursos significativos. Somente após a transformação da escala dos valores para o logaritmo 10 é possível visualizar o número reduzido de candidatos com mais recursos. A transformação está representada nos gráficos 3 e 4.

11. Dados do Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 09 out. 2012.

Gráfico 1: Distribuição de volume de recursos entre candidatos a deputado estadual (eleições 2010)

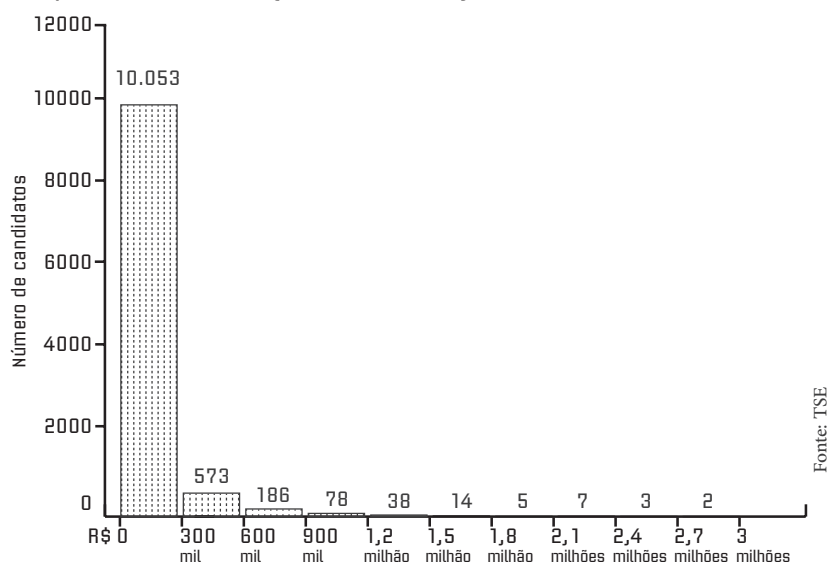


Gráfico 2: Distribuição de volume de recursos entre candidatos a deputado federal (eleições 2010)

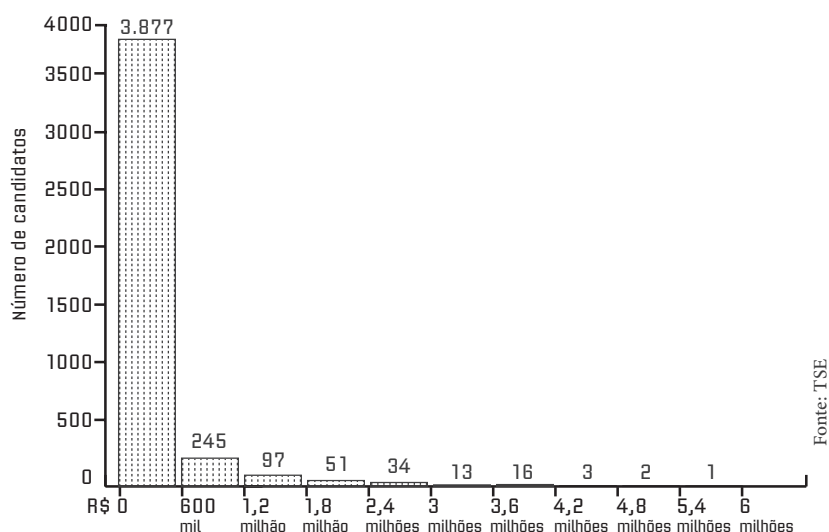


Gráfico 3: Distribuição de volume de recursos entre candidatos a deputado estadual em escala logarítmica (eleições 2010)

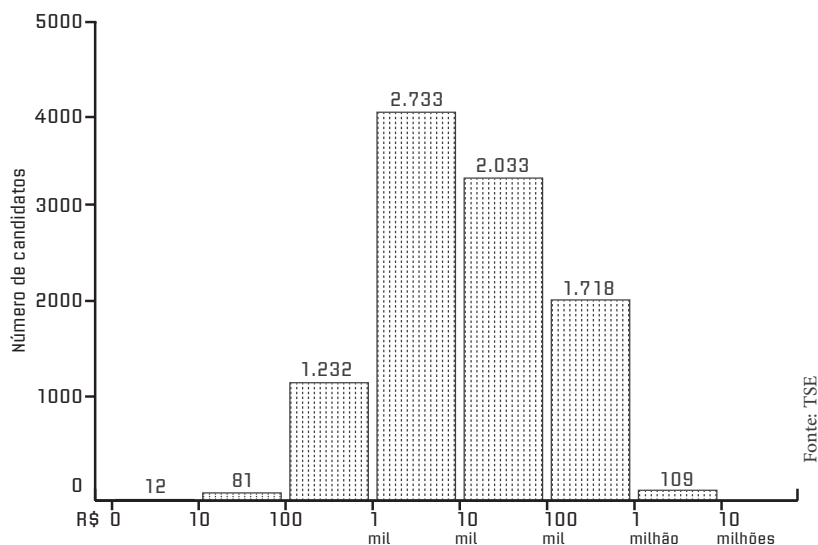
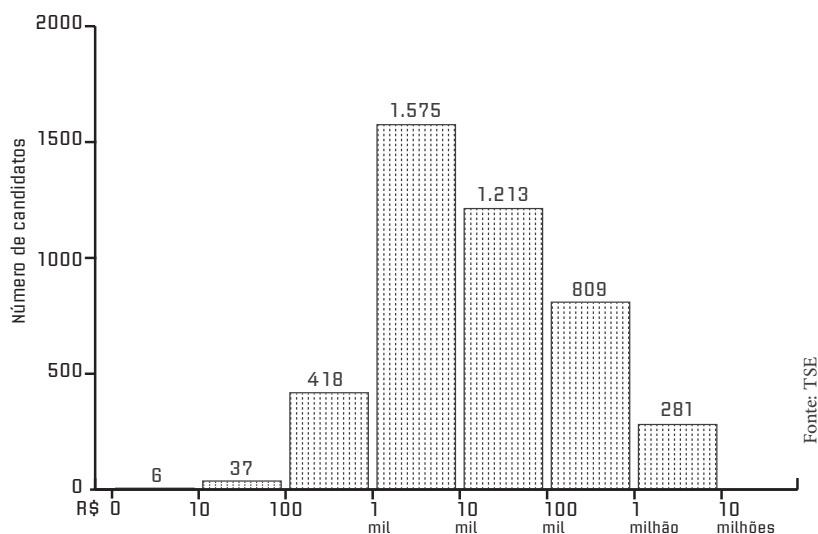


Gráfico 4: Distribuição de volume de recursos entre candidatos a deputado federal em escala logarítmica (eleições 2010)



Perfil do financiamento de diferentes cargos nos estados

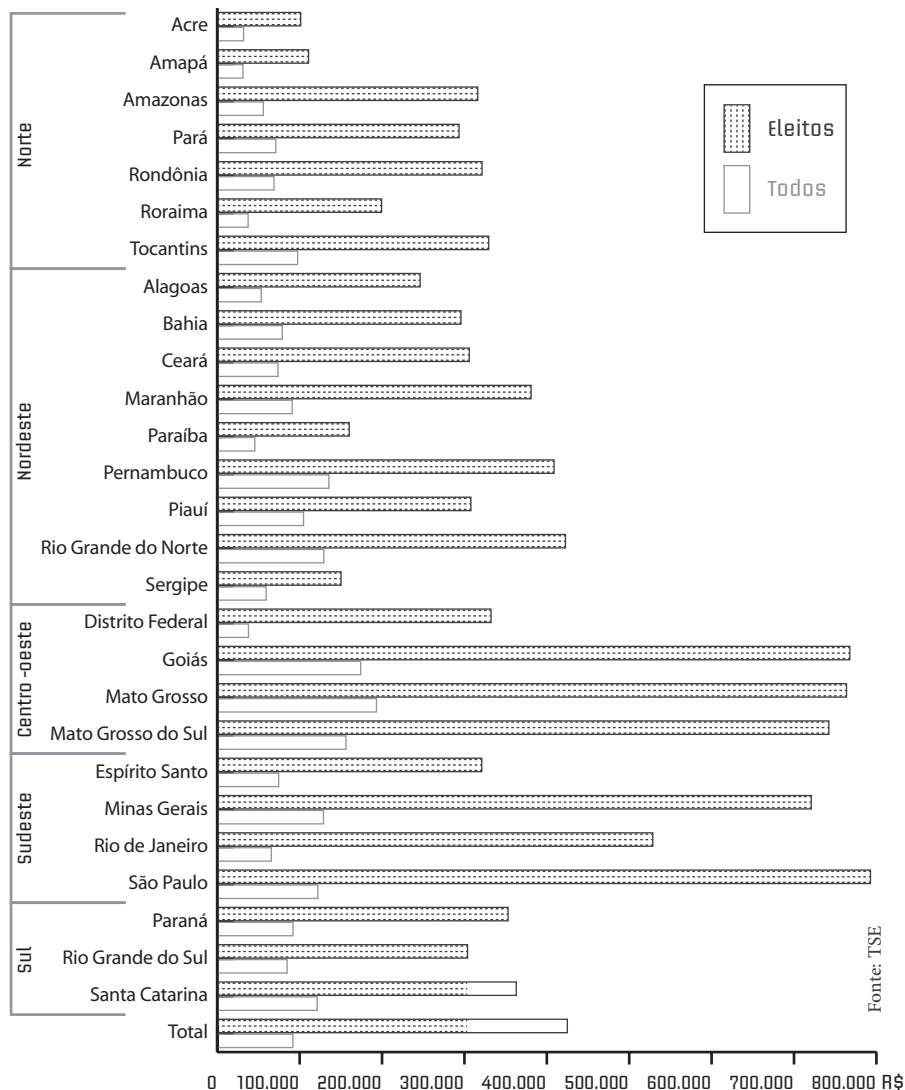
A distribuição desigual dos recursos arrecadados fica mais evidente se analisarmos separadamente o perfil financeiro dos candidatos que venceram as eleições. Em comparação com a totalidade dos candidatos, os eleitores receberam várias vezes o valor médio dos demais concorrentes. Esse é um padrão constatado em todos os estados e em relação a todos os cargos. Na análise, limitamo-nos aos candidatos a deputado estadual e federal.¹²

Os gráficos 5 e 6 mostram a diferença entre os recursos médios levantados por todos os candidatos (abaixo) e os valores médios bem mais significativos dos candidatos vencedores (acima). Os estados são classificados pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mostrando diferenças significativas entre o custo médio das campanhas eleitorais nas diferentes regiões. Para os cargos a deputado estadual e federal, os gastos na região Centro-Oeste e Sudeste tendem a dobrar os valores gastos nas demais regiões.

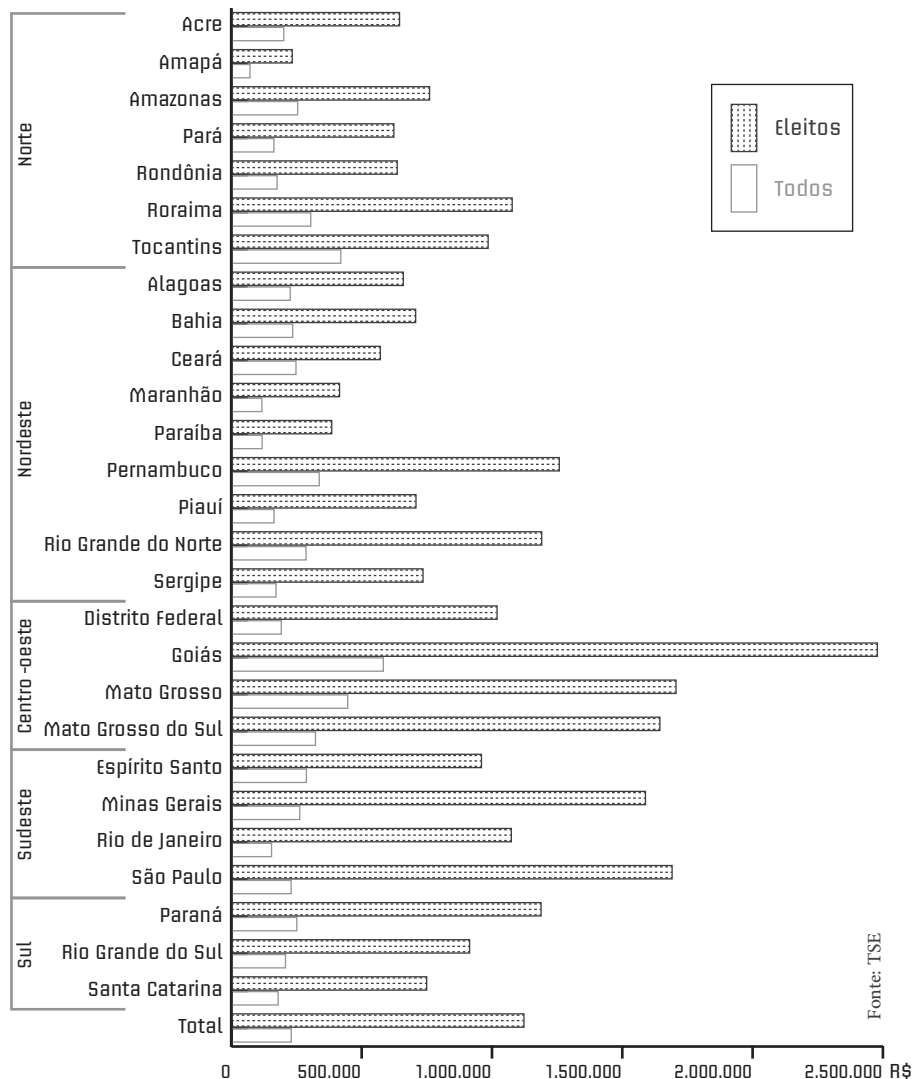
12. No caso das eleições majoritárias (senador, governador e presidente), o eleitor é somente um por estado, comprometendo a análise.

Gráficos 5 e 6: Receita média dos candidatos por estado [eleições 2010]

Receita média por candidato a deputado estadual – 2010



Receita média por candidato a deputado federal – 2010

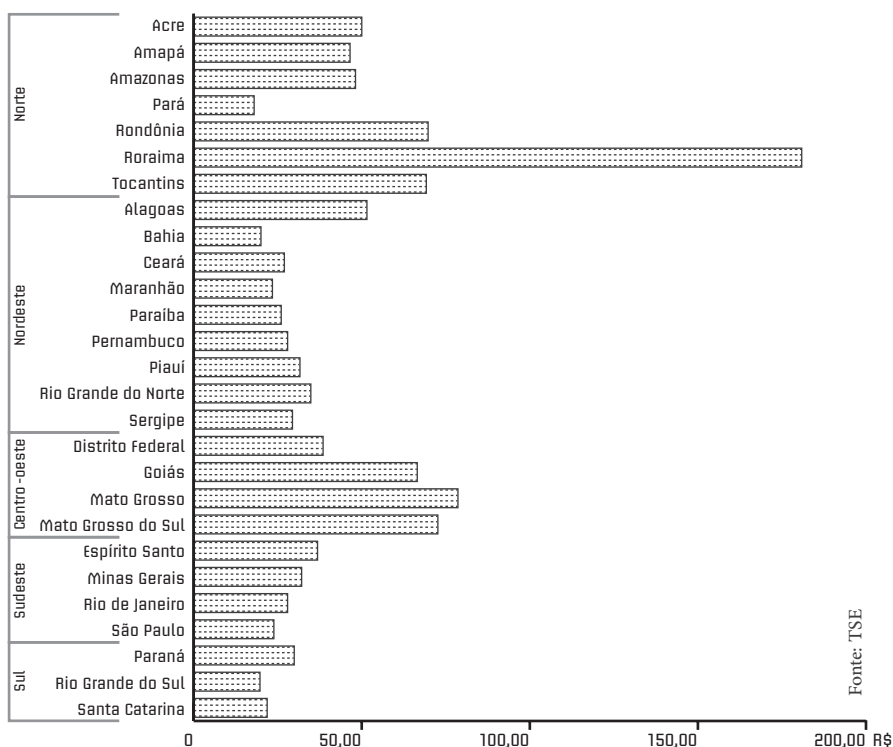


No gráfico 7, tentamos isolar o efeito das diferenças entre os estados. Calculando o valor médio gasto por todos os candidatos em 2010, por eleitor, chega-

mos a valores bastante dispares entre diferentes estados. Sob essa ótica, as campanhas em estados do Norte e do Centro-Oeste destacam-se como as mais caras. A avaliação desses custos díspares aponta para vários fatores, por exemplo, as diferenças na composição demográfica dos estados, o que poderá gerar demandas diferentes de recursos, a presença do poder econômico nas diferentes regiões – que cria uma situação de oferta diferente em cada estado – e a competição política que poderá estar mais ou menos acirrada em cada uma das disputas.

Gráfico 7: Média de recursos gastos em campanha por eleitor nos estados (eleições 2010)

Recursos gastos por todos os candidatos no estado por eleitor



O perfil dos financiadores

Outro olhar sobre o financiamento das eleições, com foco nas fontes de financiamento revela que as pessoas jurídicas respondem por mais da metade dos recursos arrecadados na campanha de 2010 (tabela 4). As outras fontes de financiamento são recursos próprios e doações de pessoas físicas, de partidos políticos e comitês eleitorais.

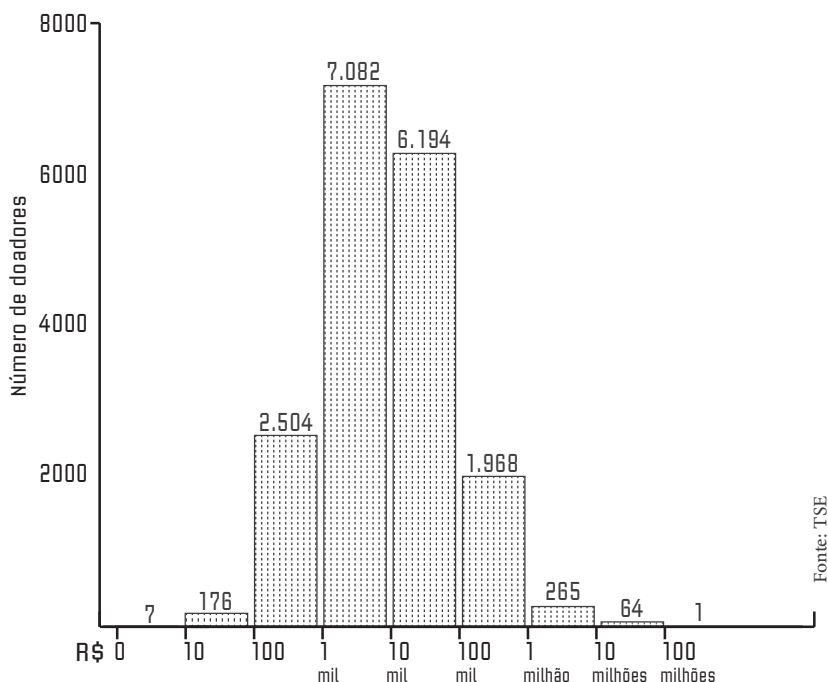
**Tabela 4: Recursos próprios, pessoas físicas e jurídicas
(eleições 2010)**

Fonte de recursos	Nº de doações	% do total de doações	Soma dos recursos (em R\$)	% do total representado por esse tipo de doação
Recursos próprios	8.336	3,0	284.728.894,00	6,8
Recursos de pessoas físicas	185.419	66,5	388.070.423,00	9,2
Recursos de pessoas jurídicas	32.872	11,8	2.237.825.494,00	53,3
Recursos de partidos políticos	4.305	1,5	727.398.647,00	17,3
Recursos de candidatos/ comitês	23.405	8,4	538.991.012,00	12,8
Outras fontes	24.654	8,8	20.980.618,00	0,5
TOTAL	278.991	100,0	4.197.995.088,00	100,0

Fonte: TSE

Entre as empresas financiadoras de campanhas, o quadro é igualmente dispar. A maior parte das empresas não contribui para campanhas eleitorais. Dos milhões de empresas existentes no país, somente 18 mil contribuíram para campanhas eleitorais em 2010. O tamanho das doações varia bastante, como era de se esperar em um sistema que conta com doadores com capacidade econômica bastante diferenciada e não iguala as doações por meio de regras definindo contribuições máximas ou gastos máximos por candidatos e partidos. Como resultado, um número reduzido de doadores contribuindo com valores significativos respondem por grande parte do financiamento das campanhas.

Gráfico 8: Distribuição dos doadores sobre diferentes classes de financiamento, em escala logarítmica (eleições 2010)



O gráfico 8 mostra que, desses doadores, mais da metade contribuiu com valores entre R\$ 1 mil e R\$ 100 mil. Aproximadamente 2 mil empresas contribuíram com mais de R\$ 100 mil, e menos de 300 empresas contribuíram com valores maiores. Incluímos na tabela 5 a lista dos 20 maiores doadores, com doações totais entre os diferentes candidatos em 2010 entre R\$ 14 milhões e R\$ 102 milhões. Nesse grupo, predominam os bancos e as construtoras.

Tabela 5: Lista dos 20 maiores doadores (eleições 2010)

EMPRESA	VALOR DOADO (EM REAIS)
CAMARGO CORREIA CONSTRUÇÕES	102.982.120,00
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO	65.698.520,50
JBS S/A	65.393.000,00
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A	64.646.000,00
BANCO ALVORADA	54.169.000,00
CONSTRUTORA DAS LTOA	43.544.301,00
BANCO BMG S/A	36.582.000,00
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	34.250.000,00
CONTAX S. A.	26.180.000,00
G ENGENHARIA S/A	25.255.730,00
CIA METALÚRGICA PRADA	24.125.000,00
LEROY DE CAHIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTOA	23.510.000,00
U T C ENGENHARIA S/A	21.094.666,00
BANCO ITAÚ S.A	19.520.050,35
EMP FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A	18.390.000,00
ULTRA FÉRTIL	16.800.000,00
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A.	15.260.700,47
BANCO BRADESCO	14.103.000,00
MENDES JÚNIOR	13.817.000,00
EGESA	13.373.494,53

Os doadores alocam seus recursos de forma desigual entre os candidatos para diferentes cargos. Quando se trata de cargos no âmbito nacional, o financiamento pelas empresas não apresenta diferenças em relação às doações provenientes de outras fontes. Um terço dos recursos destina-se aos candidatos a deputado federal, valor praticamente igual ao da média de contribuição das outras fontes. O financiamento dos candidatos a presidente não pesa muito para nenhuma das fontes de financiamento, contribuindo com aproximadamente 1% do valor total de recursos alocados. Os senadores e governadores recebem 12% dos recursos das empresas, representando exatamente a média dos recursos de todas as fontes.

Existe grande diferença em relação ao financiamento da política no âmbito estadual. Enquanto na média todas as fontes de financiamento juntas alocam mais recursos em deputados estaduais (33%, em comparação com 21% para os candidatos a governador), as empresas concentram comparativamente mais recursos no financiamento dos candidatos a governador (26%, em comparação com 21% de todas as fontes).

Tabela 6: As diferentes fontes de financiamento [eleições 2010]*

	DEP. ESTADUAL	DEP. FEDERAL	SENADOR	PRESIDENTE	GOVERNADOR	TOTAL
Recursos próprios	53%	37%	6%	0%	5%	100%
Recursos de pessoas físicas	56%	32%	5%	0%	7%	100%
Recursos de pessoas jurídicas	26%	34%	12%	1%	26%	100%
Recursos de partidos políticos	15%	34%	19%	1%	32%	100%
Recursos de candidatos/ comitês	40%	27%	13%	0	19%	100%
Outras fontes	39%	43%	4%	0	14%	100%
TOTAL	33%	33%	12%	1%	21%	100%

Fonte: TSE

*Para comparar o perfil de distribuição de recursos pelas diferentes fontes compara-se a última linha da tabela 6 com a linha correspondente às doações de pessoas jurídicas.

A política é financiada por poucos atores, e as empresas são responsáveis por mais da metade do volume dos recursos, provenientes de um grupo muito restrito de doadores. Enquanto alguns pesos-pesados contribuem com milhões, outros ficam na faixa de algumas centenas até R\$ 10 mil.

As doações têm origem e destino concentrados. Na maior parte, destinam-se a poucos candidatos que conseguem atrair grandes somas de doações, enquanto a massa dos candidatos fica com recursos ínfimos, sem chance de participar da disputa por um mandato.

3. O financiamento político e a corrupção

O financiamento de partidos e campanhas eleitorais tem despertado o interesse tanto de cientistas sociais como de representantes políticos, da mídia e de organizações sociais que defendem a reforma do sistema de financiamento no Brasil. A preocupação desses ativistas concentra-se na questão do possível vínculo com a corrupção, também assunto central deste artigo. No entanto, o risco de corrupção é somente um entre vários outros temas relacionando o financiamento político com o contexto mais amplo do sistema eleitoral e partidário. Na sequência, discutiremos alguns dos problemas vinculados ao tema do financiamento, separando três perspectivas diferentes: a perspectiva do cidadão e sua influência sobre o processo representativo, a perspectiva do candidato e o equilíbrio da disputa eleitoral e a perspectiva dos representantes eleitos e as consequências do financiamento sobre o exercício do mandato.

A perspectiva dos cidadãos: os princípios da igualdade e da liberdade

O financiamento da competição política toca em temas centrais da democracia, como a relação entre a liberdade e a igualdade dos cidadãos no processo de representação política. Do ponto de vista da igualdade cidadã no processo representativo, o financiamento pode representar uma ameaça. Sob essa perspectiva, o financiamento é um fator externo, introduzindo elementos da desigualdade

socioeconômica no processo eleitoral. Enquanto os cidadãos têm voto igual, não dispõem dos mesmos recursos para influenciar o processo eleitoral. O financiamento político sem regulação minaria uma das conquistas fundamentais da democracia moderna: a igualdade e universalidade do voto, introduzido na maioria das democracias ocidentais entre 1850 e 1950.

Uma posição radicalmente diferente em relação ao financiamento privado é a interpretação dos recursos como voz, expressando preferências políticas. Dessa maneira, o financiamento de campanhas é uma forma de engajamento político. A contribuição com recursos financeiros para campanhas equivale a outras formas de participação, como a presença em manifestações políticas ou o uso do próprio prestígio para influenciar a opinião de outros atores. Consequentemente a regulação desse direito é interpretada como regulação da liberdade de expressão, acarretando, em última instância, no cerceamento da liberdade política. A Suprema Corte dos Estados Unidos em vários momentos julgou inconstitucionais determinadas leis de financiamento que limitavam as contribuições de doadores ou os gastos dos candidatos, fundamentando as decisões no princípio das garantias de liberdade de expressão.

Por outro lado, o financiamento político também dá destaque a grupos organizados que podem influenciar o processo eleitoral. Quando a democracia é compreendida como disputa entre vários grupos de interesse, e não de cidadãos individuais, sindicatos, associações de classe e empresas se tornam atores importantes. Esses grupos mobilizam diferentes tipos de recursos. O poder de mobilização de recursos de sindicatos consiste na coordenação da ação coletiva enquanto associações empresariais mobilizam o poder econômico dos seus associados. Onde o financiamento político depende basicamente de empresas, é colocado em risco o papel central do cidadão no processo eleitoral.

A regulação do financiamento político em vários países navega entre esses valores e diferentes visões sobre a democracia representativa. Algumas medidas de regulação do financiamento que visam preservar o papel do cidadão contra a influência das empresas incluem a proibição completa de doações por empresas

ou pessoas jurídicas. Por outro lado, países onde o valor das contribuições é limitado a um teto máximo garantem determinado patamar de equidade entre os cidadãos. Além disso, certos modelos de subsídios públicos também podem fortalecer o papel dos cidadãos no financiamento das campanhas.¹³

A perspectiva dos candidatos: a competição equilibrada e o sistema partidário

O financiamento tem impacto sobre a competição política, aumentando as chances de votação em partidos e candidatos. Porém, podemos imaginar que a intensidade da relação é variável. Em alguns países, os eleitores são fiéis a determinados partidos em função de clivagens eleitorais de longa data. Nesses contextos, a alocação de recursos provocará menos impactos do que naqueles com eleitores que facilmente migram de um partido para outro. Também é razoável esperar que o financiamento tenha importância diferenciada. Os recursos podem importar pouco até chegar a um ponto crítico que permite desenvolver uma campanha para ganhar a eleição. Também é razoável esperar que, a partir de certo ponto, mais recursos não signifiquem mais votos. A intensidade da relação varia de fato, como mostraram pesquisas sobre a relação entre dinheiro e voto.¹⁴

Além dessa diferença na *intensidade* da relação entre dinheiro e voto, outro problema é a *causalidade* da relação. A simples regra “quanto mais dinheiro, mais votos” sugere que o dinheiro produz os votos, uma vez que permite uma campanha mais sofisticada, resultando em mais influência sobre o comportamento eleitoral dos cidadãos. Talvez menos evidente seja a possibilidade de candidatos com mais chance de se eleger atraírem mais recursos. No caso, teríamos uma espécie

.....
13. O sistema de *matching funds* (financiamentos correspondentes) ou de benefícios fiscais adotado em alguns países muitas vezes aparece em combinação com um teto para as doações que serão subsidiadas. Para uma comparação e discussão de diversos sistemas de financiamento público ver: Speck, Bruno Wilhelm. *A responsabilidade social das empresas no processo eleitoral*. São Paulo: Instituto Ethos/ Transparency International, 2010.

14. Um dos achados das primeiras pesquisas sobre o impacto do financiamento sobre votos é os recursos importarem menos para os candidatos à reeleição.

de efeito inverso, em que o sucesso eleitoral esperado produz mais financiamento. Finalmente, poderíamos explicar a relação entre financiamento e sucesso eleitoral por uma variável exógena que impacta tanto sobre votos como sobre doações. Um dos possíveis fatores é o capital político dos candidatos, uma vez que políticos com mais estrada na competição provavelmente têm mais chance nos dois campos: a disputa por votos e a por dinheiro. Atualmente, os estudos disponíveis esclarecem que há uma relação forte entre voto e dinheiro. No entanto, a questão da causalidade ainda está para ser esclarecida.

Desse modo, a regulação do financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais torna-se uma ferramenta importante para moldar, sob uma perspectiva de curto prazo, a competição política e influenciar, em um horizonte temporal mais longo, o desenvolvimento do sistema partidário. Tanto a regulação de acesso aos recursos privados como a concessão de recursos públicos terão um profundo impacto sobre as condições de competição entre diferentes partidos políticos. Quanto à regulação das doações privadas, a medida que causa maior impacto sobre as condições de competição é a limitação dos recursos de campanha a tetos máximos iguais, que pode ser implementada por meio da definição do tempo da campanha eleitoral, da restrição dos recursos que podem ser utilizados ou mais claramente da definição de um teto de gastos máximos para todos os partidos ou candidatos.

A alocação de subsídios públicos também influencia as chances eleitorais dos candidatos e partidos. No caso, a possibilidade de moldar o sistema partidário é mais ampla. Dependendo do modelo de regulação, o financiamento de partidos e eleições favorece partidos grandes ou pequenos; promove a consolidação do sistema partidário existente ou incentiva novos partidos a entrarem na arena; pode também aumentar ou diminuir a competitividade política. A alocação dos recursos públicos pode também influenciar a relação entre diferentes âmbitos intrapartidários, fortalecendo os diretórios centrais ou regionais, os candidatos ou os partidos, as bancadas no parlamento ou a organização partidária propriamente dita, fora da ocupação de cargos públicos.

Similar à perspectiva cidadã, a avaliação do financiamento pela ótica dos partidos e candidatos competindo por votos nos leva a alguns dilemas normativos. Uma das dificuldades é definir o padrão de uma distribuição justa e equilibrada dos recursos financeiros entre os candidatos. Alguns sistemas de regulação dos recursos para partidos baseiam-se na distribuição igualitária dos recursos. Seria justo que todos os competidores tivessem o mesmo volume de recursos disponíveis. Sistemas que seguem essa filosofia estabelecem tetos máximos para os gastos em campanhas e/ou alocam recursos públicos iguais para todos os candidatos ou partidos. Nessa concepção, o financiamento é visto como externo ao processo eleitoral, influenciando-o indevidamente. O objetivo da regulação é a distribuição igual dos recursos, minimizando a distorção.

Em outra concepção, o financiamento é parte e resultado da competição política. Os candidatos com maior apoio na sociedade ou os partidos que tiveram sucesso eleitoral no passado deverão receber mais recursos. Seguindo essa filosofia da proporcionalidade, partidos menores ou novos partidos recebem menos apoio financeiro. O financiamento é um elemento intrínseco ao processo eleitoral. Quem tiver mais capital político e mais chance de ganhar terá mais acesso ao financiamento de sua campanha. A regulação do acesso aos recursos privados não tenta desfazer a capacidade desigual de mobilizar recursos financeiros. Adicionalmente, os recursos públicos são alocados proporcionalmente ao desempenho dos partidos em questão. Os critérios de alocação podem incluir os votos na eleição anterior ou na corrente, o número de filiados do partido ou a complementação de contribuições privadas com recursos públicos, o sistema de *matching funds* (ver nota 13).

A perspectiva dos representantes eleitos: financiamento e corrupção

Os parágrafos anteriores deixaram claro que a ótica aqui adotada identifica uma série de riscos decorrentes do financiamento da política, colocando em xeque a igualdade dos cidadãos e o equilíbrio da competição eleitoral. Vamos então

analisar de forma mais detalhada a questão do vínculo entre financiamento político e corrupção dos candidatos eleitos, assunto central deste trabalho.

Vínculos entre financiamento político e corrupção administrativa

Nos casos em que o financiamento político está relacionado a benefícios ilegais por parte do representante financiado, há paralelos óbvios com esquemas de suborno. Em ambos os cenários – no suborno e nas doações políticas –, servidores públicos abusam de sua função pública para beneficiar empresas privadas. O dano ao setor público materializa-se em várias modalidades. Os favores que as empresas recebem em troca do financiamento de campanhas podem englobar:

Obras, bens e serviços: Empresas que mantêm negócios com o Estado, englobando o setor de construção, material de custeio para a administração, fornecedores de material hospitalar, de merendas escolares etc. podem receber tratamento diferenciado pelo Estado no acesso aos contratos, nas condições de implementação e no pagamento dos serviços prestados.

Licenças e autorizações para a prestação de serviços públicos: Além do setor de compras públicas, há inúmeras outras áreas de interface entre o setor privado e o Estado, todos potencialmente sujeitos à intermediação de favores, que incluem licenças e permissões do Estado para que empresas privadas prestem serviços públicos, englobando comunicação social, telefonia, serviços de limpeza etc.

Impostos, taxas e tributos: A interface dos atores privados com o Estado no que diz respeito ao pagamento de impostos, taxas e tributos é universal e atinge todas as empresas. Agentes públicos nesses setores estão frequentemente envolvidos em escândalos de suborno, aceitando propina em troca de fiscalizações menos rigorosas. As doações para campanhas políticas podem ter a mesma finalidade. A discricionariedade dos fiscais públicos na aplicação das regras tem

papel decisivo na relação de poder entre os agentes públicos e privados envolvidos na transação.

PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO: Praticamente todas as empresas estão sujeitas à fiscalização por órgãos públicos, o que inclui a fiscalização de mercadorias na alfândega, a fiscalização sobre o cumprimento da legislação trabalhista, a fiscalização ambiental, a fiscalização de saúde, entre outros. A possibilidade de comportamentos arbitrários nessas áreas é maior que em outras.

Empréstimos estatais: A concessão de empréstimos é de importância fundamental para viabilizar empreendimentos privados. O Estado é um dos grandes agentes no mercado financeiro de empréstimos para alavancar atividades privadas. Novamente, o pagamento de suborno e o financiamento de campanhas podem levar os servidores públicos envolvidos nas decisões a abandonar tais regras, viabilizando negócios que de outra forma talvez não se concretizassem.

Os benefícios para empresas privadas só são possíveis por meio da transgressão de princípios básicos da administração pública, como a impessoalidade, a moralidade, a eficiência e a legalidade. Leis e regulamentos limitam a margem de manobra para os servidores públicos decidirem arbitrariamente sobre processos de contratação, a concessão de crédito ou a fiscalização de uma empresa suspeita de evasão fiscal.

Praticamente todos esses benefícios podem ser obtidos tanto por meio do suborno a funcionários como de doações políticas. Os benefícios gerados para a empresa são os mesmos, independentemente de o favorecimento ter origem em um suborno pago a um funcionário ou em financiamento a um partido político. Do ponto de vista da empresa, a diferença se resume a duas estratégias diversas para alcançar o mesmo objetivo. Do ponto de vista do poder público, há diferenças consideráveis entre a corrupção administrativa e a concessão de favores em consequência de doações políticas. Essas diferenças entre a corrupção administrativa,

por meio do suborno a servidores, e a corrupção por meio do financiamento da competição política será analisada a seguir.

A primeira resume-se a uma relação diádica entre servidores e agentes privados. Esses esquemas podem causar danos consideráveis ao interesse público. Porém, para enfrentá-los, as medidas mais eficientes tendem a ser regras mais claras, controle mais denso e maior transparência.

Já a intermediação de favores por agentes eleitos envolve problemas colaterais mais complexos. Quando legisladores têm ascendência sobre a administração e o governo goza de apoio fragmentado no Legislativo, relações de apoio são negociadas com legisladores individuais mais do que com partidos, e a governabilidade é mantida em troca do acesso aos cargos públicos para os aliados. Esse sistema, conhecido como de *spoils*, ou patronagem, permite que legisladores indiquem membros de seu grupo para ocupar determinados cargos públicos. Os indicados, por sua vez, serão os contatos quando favores para doadores de campanhas devem ser recompensados.

Uma segunda fragilidade colateral refere-se à independência e profissionalização do serviço público. Enquanto na corrupção administrativa os servidores públicos entram em esquemas baseados em um cálculo de risco que não envolve necessariamente atores externos, no caso de favores intermediados por legisladores ou governantes as implicações são mais amplas. Nessa constelação, o serviço público carece tipicamente de profissionalização e independência que o proteja de interferências externas. O servidor não dispõe de amparo institucional para se proteger de demandas externas, e caso os esquemas sejam descobertos precisará do apoio dessas redes de influência para se proteger contra sanções.

Essas relações entre a compra de favores por meio de doações para campanhas eleitorais com problemas na relação entre o governo e sua base parlamentar de um lado e a baixa profissionalização do serviço público do outro ilustram a diferença fundamental entre corrupção administrativa e corrupção por meio de doações do ponto de vista das implicações e dos danos causados na administração pública.

Favorecimento em decisões políticas

Os benefícios gerados pelo financiamento de campanhas não se limitam a decisões administrativas. Eles abrangem a própria atividade dos candidatos eleitos para cargos Executivos ou Legislativos. Um *chefe de governo* que obteve financiamento do crime organizado poderá afrouxar a fiscalização da venda de produtos pirateados, permitindo margem de lucro maior para o setor. Igualmente, *legisladores* que tiveram apoio financeiro de empresas do setor farmacêutico poderão levá-lo em conta no momento de decidir sobre a regulação de pontos críticos para o setor, como a venda de remédios fragmentados. Há diferenças significativas entre essa corrupção de atividade e os exemplos anteriores de corrupção de partes da administração pública. A influência sobre as decisões políticas de governos e legisladores será aqui classificada como captura de Estado.

No caso dos agentes em cargos eletivos, o envolvimento em esquemas de captura de Estado não inclui necessariamente uma clara violação da lei. Tanto os chefes de governo como os legisladores eleitos dispõem de ampla margem de arbitrariedade na interpretação de seu mandato. Os exemplos de favorecimento resultante de doações de campanhas incluem uma ampla gama de interações que vão desde o acesso privilegiado aos legisladores e governantes eleitos, para comunicar o interesse durante o processo decisório sobre temas que afetam determinada empresa ou setor, até a “compra” de decisões desses mesmos integrantes do Poder Legislativo ou Executivo. Seja no acesso privilegiado aos centros de poder, seja na influência direta sobre o processo decisório, as decisões dos políticos em cargos eletivos dificilmente poderão ser questionadas como ilegais, ferindo normas ou regras de procedimento.

Mesmo que as decisões dos representantes eleitos sejam influenciadas pela generosidade de determinados financiadores de campanhas políticas, dificilmente deixarão rastros de atos ilegais ou contra normas de direito público. O político eleito não quebra regras da administração pública ao favorecer ilegalmente seu doador, mas faz uso de seu poder discricionário para interpretar seu mandato de defensor dos interesses públicos. Ou seja, a atividade de representação política

baseia-se no princípio do mandato livre, deixando ampla margem para que cada representante eleito interprete seu mandato dentro do compromisso de promover o bem público com suas ações. A complexidade dessas decisões, os vários aspectos e interesses envolvidos e a falta de parâmetro para medir a aproximação ou o afastamento do interesse público impossibilitam identificar o desvio do compromisso com o bem público de forma clara.

A dificuldade em identificar a ilegalidade ou ilegitimidade de determinado ato constitui uma diferença fundamental entre favor administrativo e favor político. Estabelecer relação causal entre uma empresa de mineração que financiou uma ou várias campanhas de candidatos ao cargo de governador e a obtenção de uma linha de crédito estatal para a mesma empresa, para que desenvolva um projeto de investimento, torna-se difícil. O financiamento poderá fazer parte de uma nova política pública para o setor, beneficiando igualmente várias outras empresas da área, que eventualmente não contribuíram para a campanha. Poderá fazer parte de um plano do governo para promover o emprego na região por meio do incentivo a investimentos. No caso, teríamos de verificar se outros interessados na mesma política fizeram igualmente contribuições para a campanha. Haveria outra situação se o plano fizesse parte de uma estratégia para promover a iniciativa privada, partindo de um candidato que defende legitimamente o desenvolvimento pela iniciativa privada. No caso, o apoio ao candidato poderia ser motivado por motivos ideológicos, mais do que a expectativa de benefícios específicos. O acesso a uma nova linha de crédito à iniciativa privada não seria o motivo da doação, mas um efeito colateral eventual.

A dificuldade de identificar a linha divisória entre o representante íntegro e o desvirtuamento de seu papel em função de interesses de doadores de campanha não significa que a diferença seja inexistente. Um setor econômico que, por meio de doações de campanha, consegue impedir uma medida que beneficiaria a maioria dos cidadãos, como o fracionamento de remédios pelas farmácias, uma legislação de defesa dos direitos do consumidor ou sanções mais severas para danos causados ao meio ambiente podem causar danos bem mais sérios e duradouros ao

bem comum que o crédito concedido de forma irregular a uma empresa individual que doou para uma campanha. Porém, isolar essas situações de outras, como as anteriormente mencionadas, constitui um desafio para a pesquisa acadêmica.

Abuso de recursos públicos para promover a reeleição

Outra diferença significativa entre a corrupção causada pelo suborno e a corrupção vinculada ao financiamento da política se refere aos objetivos dos agentes públicos eleitos envolvidos. Enquanto na corrupção administrativa, o objetivo do abuso de poder público são os fins privados, no financiamento da política, a finalidade do abuso de poder é obter vantagens políticas. Estas consistem tipicamente, mas não exclusivamente, no aumento das chances de eleição com os recursos doados para a campanha eleitoral. As consequências da diferenciação são importantes para a compreensão do vínculo entre financiamento político e corrupção.

Adicionalmente a todos os outros danos conhecidos da corrupção, tanto na área privada como na pública, o financiamento político distorce também a competição política. Em um primeiro momento, poderíamos classificar o efeito como colateral. Afinal, uma doação que garante certa influência sobre o representante não é necessariamente suficiente para aumentar as chances de eleição. Porém, o doador que faz contribuições com o objetivo de obter retorno precisa apostar em candidatos vencedores. Os investimentos em candidatos que não se elegem são perdidos e ineficientes. Portanto, o doador não poderá desconsiderar as chances eleitorais do candidato em questão. Concentrará investimentos, na busca por influência, em candidatos viáveis ou se preocupará também com as chances de sucesso eleitoral. Tanto do ponto de vista do candidato como do doador, a distorção da competição eleitoral e, portanto, da representação política está intrinsecamente vinculada à corrupção por meio do financiamento da política.

Ocupantes de cargos públicos têm várias possibilidades para extrair recursos públicos do Estado com a finalidade de influenciar o processo eleitoral. Em

alguns casos, funcionários são mobilizados para incrementar comícios eleitorais, e veículos oficiais são fornecidos ou viagens são pagos pelo Estado. O uso unilateral do Estado a serviço do partido no poder custa caro ao erário e desequilibra o jogo eleitoral. Essas formas de influenciar o processo eleitoral não passam pelos financiadores privados. As regulações mais antigas de financiamento da política limitaram formas de mobilização do setor público para fins políticos. As medidas para conter essas formas de abuso incluem a proibição de financiamento unilateral de partidos por parte de instituições públicas, o veto a doações por parte de funcionários ou a proibição da reeleição de governos.

Eleitores são igualmente suscetíveis ao uso politizado da administração pública que troca votos por acesso a serviços de saúde, educação ou outros serviços. Em países onde funcionários públicos não gozam de estabilidade, os governos frequentemente os pressionam a contribuir financeiramente para as campanhas do governo. Não raramente, as doações são descontadas na própria folha de pagamento. Mesmo que essas manipulações não envolvam o setor privado, lesam o patrimônio e a credibilidade do setor público, visando a vantagens políticas.

Os governos também usam seu controle sobre a máquina pública para instrumentalizar o setor privado no financiamento de campanhas. Empresas são frequentemente abordadas para fazer doações aos candidatos do governo, oferecendo contratos lucrativos ou ameaçando com represálias em caso de recusa. A diferença entre esses casos e a compra de favores por empresas doadoras está na relação de força entre agente público e privado. Enquanto no primeiro caso, o doador condiciona seu apoio ao favor, no segundo caso, o agente público pressiona empresas para fazer doações, sob ameaça de persegui-las com medidas administrativas. Tecnicamente, a troca de doações por vantagens se iguala nos dois casos. A relação de forças entre a classe política e o setor privado diferencia as duas situações. Pesquisas internacionais com empresas revelaram que tal pressão por doações é bastante difundida.

Diferenças entre suborno e doações políticas que dificultam a investigação

As diferenças entre a corrupção com fins políticos e o suborno baseado em motivações privadas vão além de questões conceituais. Em primeiro lugar, as transações financeiras nos casos de suborno a funcionários públicos são *ilegais*, enquanto contribuições para campanhas são *legais* quando observadas determinadas regras. A transação financeira entre cidadão e guarda de trânsito ou entre a empresa e o agente público envolvido em um processo de licitação é ilegal e constitui um crime em si só.¹⁵ No caso do financiamento político, a situação se coloca de forma diferente. As doações de campanha por parte de empresas são proibidas em poucos países. Onde as contribuições corporativas são permitidas, elas não podem ser interpretadas como indícios de ilegalidade, sem provas concretas a respeito do vínculo com os benefícios a empresas privadas.¹⁶

Outra diferença significativa está na dimensão temporal. Em esquemas de suborno, o pagamento do agente corruptor tende a ocorrer próximo ao momento do benefício concedido ao agente privado. A proximidade temporal é geralmente induzida pela incerteza de ambas as partes sobre o cumprimento do acordo corrupto. Somente em redes de corrupção que constituem um poder paralelo, os atores públicos e privados contribuirão hoje com um desvio de conduta para receber os benefícios privados em um futuro incerto. As trocas em esquemas de corrupção pontuais dão-se no menor período de tempo possível, evitando eventuais calotes de qualquer um dos envolvidos. No caso do financiamento político, os períodos entre doação e retribuição são distintos. Enquanto o “investimento” do doador ocorre ainda durante a campanha eleitoral, a retribuição esperada se dará, via de regra, somente depois da eleição.

15. O Código Penal em muitos países prevê punição no caso da mera oferta de dinheiro, sem comprovação da contrapartida ou benefício concedido ilegalmente.

16. Há uma tendência tanto na mídia como na academia de interpretar qualquer doação pelo setor privado como movida pela intenção de ver o retorno econômico do investimento. Se a lei veta ou a opinião pública reprovava qualquer financiamento por parte do setor privado, interpretando-o como movido por razões econômicas, a doação em si já é elemento suficiente para provar a intenção da corrupção.

Além da separação entre apoio e retorno em dois momentos diferentes, o financiador de campanhas que visa obter benefícios para sua empresa por meio de doações enfrenta vários tipos de incerteza. A primeira diz respeito ao saldo incerto obtido no resultado eleitoral. O partido apoiado poderá acabar na oposição ou o candidato pode não se eleger. Uma vez eleito, as incertezas continuam. Diferentemente do suborno ao funcionário público, que leva em conta sua posição no processo decisório em questão, o financiamento de candidatos ou partidos em eleições é uma aposta em agentes públicos em potencial com poder de decisão ainda incerta. Há, finalmente, também incerteza referente aos assuntos que eventualmente entrarão na agenda do Executivo ou Legislativo, para debate e votação. As diferentes camadas de incerteza entre o apoio a campanhas eleitorais e a possibilidade de uma retribuição distanciam a corrupção administrativa da corrupção envolvendo financiamento político.

As diferenças entre suborno e financiamento político também se estendem à contrapartida ou “favor” prestado ao agente privado. Nos casos acima discutidos, os benefícios concedidos às empresas que realizaram doações de campanha provêm da administração pública. Esses esquemas só funcionam quando os políticos eleitos têm influência sobre as rotinas do serviço público. A politização do serviço público, baseada em relações clientelistas entre altos servidores e seus padrinhos políticos é o elo que vincula, por exemplo, a doação de campanha a um processo de licitação. Nos casos de corrupção visando o enriquecimento pessoal, a politização não é necessária. As relações de troca podem estar limitadas a agentes privados e servidores públicos.

4. Regulação do financiamento político e combate à corrupção

O financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais é geralmente discutido no contexto do debate sobre o fortalecimento da democracia. A relação dos modelos de regulação do financiamento político com os diferentes valores democráticos foi discutida no início deste texto. Destacamos os valores da liberdade e

equidade dos cidadãos, do equilíbrio da competição eleitoral e da integridade dos representantes. A seguinte tabela resume algumas das ferramentas regulatórias e seu impacto sobre esses três objetivos.

Tabela 7: Valores e ferramentas de regulação

	LIBERDADE E IGUALDADE DO ELEITOR	EQUILÍBRIO DO PROCESSO ELEITORAL	INDEPENDÊNCIA DO REPRESENTANTE ELEITO
Regulação do papel do Estado	-	Proibição de doações a partidos por instituições públicas.	-
Regulação de ingressos privados	Definir valores máximos para contribuições. Proibição de financiamento por associações e empresas.	Garantir financiamento básico para partidos Regular visando equidade de acesso a recursos vs. defender liberdade de arrecadar doações privadas.	Proibir doações de empresas dependentes de contratos, concessões etc. do poder público. Incentivar diversificação de fontes de financiamento para minimizar dependência.
Providenciar subsídios públicos	Alocar subsídios públicos por meio de <i>voucher</i> ou de <i>matching funds</i> .	Distribuição equitativa ou proporcional de recursos públicos entre candidatos.	Substituição parcial ou total de doações privadas por financiamento público de partidos.
Regular gasto em campanhas	-	Tetos para gastos máximos pelos candidatos/partidos.	-
Garantir transparência na fiscalização	-	Divulgação de informações sobre doações e gastos durante a campanha, permitindo o voto informado.	fiscalização posterior, com enfoque na identificação de vínculos entre doadores e candidatos eleitos.

No entanto, o controle do abuso de recursos públicos não poderá se limitar a este lado da “demanda” por recursos financeiros, do ponto de vista de sua legitimidade e seu impacto sobre o sistema de representação política. As áreas de risco na interface entre setor público e privado são parte do problema e responsáveis pela “oferta” dos recursos de financiamento pelo setor privado.

Concluímos então que a relação entre financiamento político e corrupção (no sentido da instrumentalização de cargos públicos para fins privados) se desenvolve em três modalidades importantes. A primeira envolve o benefício a empresas específicas que têm negócios com o Estado. Passa pela influência do representante eleito sobre setores ou personagens da administração pública e implica a quebra de leis que regem a moralidade, a isonomia, a imparcialidade e a eficiência dos servidores. A segunda modalidade inclui decisões políticas dos representantes eleitos. A identificação da parcialidade da decisão e do benefício privado para os doadores é mais difícil, mas seu efeito pode ser mais duradouro e custoso para o bem comum. A terceira modalidade tem como centro os próprios representantes que abusam dos recursos do Estado para garantir sua reeleição. No caso, o envolvimento de atores privados não é um elemento essencial, mas pode fazer parte. Quais lições podem ser tiradas de tais observações?

Brechas na integridade da administração pública

Para combater a primeira modalidade da corrupção administrativa, é necessário identificar os elos que a vinculam ao financiamento da política. O primeiro elo é a influência dos políticos eleitos sobre setores da administração pública. A indicação de altos cargos na administração pública por legisladores, em troca de apoio político ao governo, é uma prática que tem contribuído para forjar alianças de governo. Porém, o benefício da governabilidade em um contexto de um sistema partidário fragmentado pode ter consequências negativas quando políticos usam esses canais para beneficiar os financiadores de suas campanhas. Dessa forma, podemos dizer que a fragmentação partidária tem um custo para a integridade da administração pública.

A limitação do vínculo passa pelo fortalecimento do sistema partidário e pela despolitização da administração pública. A despolitização pode ser apoiada em normas mais rígidas sobre a limitação dos cargos livremente nomeados e casos de troca de governo. Em locais onde a ocupação de cargos-chave é aberta somente a candidatos concursados na respectiva carreira administrativa, a possibilidade de loteamento da máquina pública com pessoas fiéis a determinados líderes políticos é limitada.

O segundo elo entre financiamento político e corrupção administrativa é o grau de arbitrariedade de decisão que os servidores têm nas suas decisões. Conforme os processos de compras públicas, de rotinas de fiscalização ou de regras para conceder permissões e concessões são regulamentados na administração pública, a negociação de vantagens em troca de vantagens privadas (suborno) ou políticas (doações em campanha) são reduzidas. Nesse sentido, o combate à corrupção com vínculos políticos não é diferente das medidas contra a corrupção administrativa. Ele inclui também outras, como o fortalecimento da transparência e dos canais de reclamação e a fiscalização e aplicação de sanções.

Para identificar as áreas de vulnerabilidade, um caminho promissor é a realização de levantamentos entre os financiadores corporativos de campanhas eleitorais. Contra quais problemas querem se prevenir quando apoiam muitas vezes diferentes candidatos concorrentes entre si? O combate ao vínculo entre corrupção administrativa e financiamento político passa por uma análise desses pontos de vulnerabilidade na interface entre Estado e iniciativa privada para a negociação de favores ou a extorsão de doações políticas.

Desafios para a regulação do financiamento político

Na captura do Estado, as decisões dos governos e legisladores sobre as políticas públicas e a aprovação de leis estão sujeitas à influência indevida pelos financiadores. Argumentamos anteriormente que a identificação desse desvio de conduta é mais difícil e aberta à interpretação. Porém, as consequências da

captura de Estado são mais profundas e duradouras que os favores concedidos no âmbito administrativo.

Algumas regras podem diminuir o risco de contaminar decisões políticas pelo financiamento durante as campanhas. Um exemplo é a limitação do vínculo entre um financiador e determinado agente político. Alguns candidatos recebem grande parte de seus recursos de poucos financiadores. Por estarem mais dependentes de determinados doadores, ficam também mais inclinados a atender suas demandas. Em alguns países, a regulação do financiamento privado da política limita a dependência de candidatos ou partidos a um único financiador.

Outra regra para evitar desvios de conduta é a definição de conflitos de interesse para os representantes eleitos com apoio financeiro de alguns setores econômicos. Esses políticos poderiam ser vedados de presidir as respectivas comissões no Legislativo, responsáveis pela fiscalização das ações do governo no setor e pela elaboração da respectiva legislação. Porém, novamente a implementação prática da medida enfrenta uma série de dificuldades.

Diferentemente da corrupção na administração pública, o mandato eletivo não permite enfrentar essas decisões enviesadas pelo financiamento político por meio de normas legais para a conduta correta do governante ou do legislador. Não há regra para identificar o bem comum ou o desvio dele. Os candidatos eleitos devem ser cobrados e responsabilizados pelos cidadãos. Para que a mídia, as organizações sociais e os partidos concorrentes possam fazer um trabalho de crítica das fontes de financiamento, tanto os dados sobre o financiamento como as decisões políticas (nomeação de cargos, aprovação de leis, aplicação de recursos orçamentários) devem ser divulgados publicamente. Especificamente os dados sobre o financiamento político devem ser disponibilizados durante o processo eleitoral. Apenas assim, as organizações da sociedade civil, a academia, a mídia e os próprios adversários políticos podem informar os cidadãos sobre possíveis vínculos entre o financiamento político e as políticas públicas adotadas.

A legislação no Brasil está caminhando na direção da transparência no financiamento político e na administração pública. Os dados sobre o financiamento de partidos e candidatos são públicos desde 1995 e 1997, respectivamente, e a Lei de Transparência de 2009 aumentou consideravelmente a transparência orçamentária dos governos nos três âmbitos da federação. Porém, em relação ao financiamento político ainda há lacunas importantes. Uma delas é a não divulgação dos nomes dos financiadores durante a campanha eleitoral. A divulgação das votações nominais dos legisladores ainda não foi implementada por todos os Legislativos estaduais e municipais. São informações importantes para subsidiar a crítica do comportamento político pela mídia e outros atores. Na ausência de definir o bem comum pelos códigos legais, o controle social dos políticos eleitos se torna essencial. A eficiência depende do acesso à informação sobre como os legisladores votaram e quais decisões os governos tomaram no exercício do mandato.

Enfrentando o abuso da máquina para a reeleição

A resposta universal mais clara aos riscos do abuso da máquina pública para fins de reeleição é a própria proibição da reeleição imediata. A mudança da legislação no Brasil em 1997, permitindo um segundo mandato, aumentou claramente as possibilidades de abuso, em nome de outros benefícios como a continuidade das políticas públicas adotadas. Alguns comentaristas interpretaram a mudança como a introdução do mandato duplo (de oito anos), intercalado com um referendo revocatório, o que ilustra o poder do governo em atuação para patrocinar sua reeleição com recursos públicos e a instrumentalização eleitoral da máquina pública.

Por outro lado, todas as medidas que contribuem para a profissionalização e despolitização da administração pública também diminuem o risco de sua instrumentalização durante o processo eleitoral. Em vários países, como Honduras ou Moçambique, os funcionários públicos ainda estão sujeitos a contribuições obrigatórias para o partido no governo ou são mobilizados em comícios de

campanha. Em resposta, alguns países, como o Paraguai, proibiram em absoluto doações políticas por parte dos funcionários. Porém, a medida mais sustentável parece ser a implementação de um serviço público profissional e meritocrático. Essa ainda é a medida mais sustentável contra o abuso da máquina em tempos de reeleição.

No entanto, há medidas mais específicas a considerar. A legislação eleitoral, que já proíbe doações unilaterais por órgãos públicos a partidos políticos ou campanhas eleitorais, precisa ser modernizada e adaptada às práticas mais recentes da administração pública. A implementação de políticas públicas no Brasil na área da saúde, da educação e do lazer por meio de convênios com ONG tem se revelado uma área de risco para canalizar recursos para partidos políticos e candidatos. A área dos convênios com entidades privadas precisa de uma regra clara delimitando as conexões com a política partidária e o processo eleitoral.

A compra de votos dos cidadãos em troca de acesso a serviços públicos tem sido citada como forma muito comum de abuso de recursos públicos para fins políticos. O Brasil tem apostado fortemente no combate a essa forma ilegal de financiamento por meio da legislação eleitoral que penaliza os candidatos que cometem tal crime. Porém, o combate à compra de votos com a intermediação de serviços municipais pode voltar o enfoque também para o período não eleitoral. Conforme os serviços prestados pelo Estado se tornam universalmente acessíveis para o cidadão comum, o mercado de intermediação de votos pelos candidatos ou os cabos eleitorais desaparece. Uma organização mais transparente e mais acessível na administração pública é uma medida diretamente vinculada ao combate ao abuso de recursos públicos para fins eleitorais.

5. Conclusão

A análise da corrupção vinculada ao financiamento político revelou que apesar da analogia inicial com o fenômeno do suborno, há diferenças significativas entre ambos. No suborno, os agentes públicos visam benefícios privados, enquanto no financiamento político o objetivo do agente público é a vantagem política.

Apesar de vários paralelos com o suborno, o fato de que o benefício esperado pelo agente público seja político tem uma série de implicações. Uma delas é que o financiamento político pode causar danos ao sistema político de um país, minando princípios de equidade e equilíbrio no processo eleitoral. Esses são os temas clássicos dentro dos quais as práticas do financiamento político normalmente são discutidas. A questão da vinculação com a corrupção abre o debate em outra direção. O enfoque não está na demanda de financiamento por integrantes da classe política, mas na oferta pelos doadores e nas razões pelas quais estes estão dispostos a investir na política.

A descrição do vínculo entre financiamento político e corrupção tem se revelado mais complexa que o primeiro entendimento sugere. A corrupção com origem no financiamento de campanhas abrange uma série de facetas, desde a intermediação de benefícios administrativos, passando pelas decisões políticas enviesadas até o abuso de recursos públicos para a reeleição de candidatos. As diferenças têm importância para além da análise conceitual: influenciam as estratégias de reformas para enfrentar esses fenômenos.

Para os especialistas em administração pública, preocupados com a eficiência das políticas públicas e a integridade da administração, o tema do financiamento da política traz a novidade porque identifica o benefício político como possível origem e propulsor de determinados esquemas de corrupção. O combate à corrupção em muitos casos passa pela reforma do sistema de financiamento da política.

Para os especialistas no tema do financiamento político, o aprendizado segue em sentido inverso. Além dos danos ao sistema político, o financiamento da política pode impactar negativamente sobre a administração pública. Onde isso acontece, os esforços de reforma não podem se limitar a novas regras quanto aos recursos privados e públicos alocados aos partidos e candidatos. A reforma da administração pública, tornando-a menos permeável à compensação de doadores de campanhas políticas pode ser um pilar importante para implantar um sistema de financiamento equilibrado.

Referências bibliográficas

- Ansolabehere, Stephen; Figueiredo John M. de; Snyder, James M. “Why Is There So Little Money in U.S. Politics?” *Journal of Economic Perspectives*, v. 17, n. 1, Inverno 2003.
- Argandoña, Antonio. “Political Party Funding and Business Corruption”. Research paper 458, Iese, Espanha, Universidade de Navarra, jan. 2002.
- Bourdoukan, Adla Youssef. *O bolso e a urna: financiamento político em perspectiva comparada*. Dissertação de Doutorado em Ciência Política. São Paulo, Universidade de São Paulo, 2009.
- Braga, Maria do Socorro Sousa; Bourdoukan, Adla Youssef. “Partidos políticos no Brasil: organização partidária, competição eleitoral e financiamento público”. *Perspectivas*, São Paulo, v. 35, jan./ jun. 2009.
- Campos, Mauro Macedo. *Democracia, partidos e eleições: os custos do sistema partidário-eleitoral no Brasil*. Tese de Doutorado. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 2009.
- Dreifuss, René Armand. *1964: a conquista do Estado – ação política, poder e golpe de classe*. Petrópolis: Vozes, 1981.
- Outra, Eloy. *Ibad: sigla da corrupção*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.
- Ferdinand, Peter. “Party Funding and Political Corruption in East Asia: The Cases of Japan, South Korea and Taiwan”. In: Austin, Reginald; Tjernström, Maja (eds.). *Funding of Political Parties and Election Campaigns*. Estocolmo: Idea, 2003.
- Figueiredo Filho, Dalson Britto. *O elo corporativo? Grupos de interesse, financiamento de campanha e regulação eleitoral*. Dissertação de Mestrado em Ciência Política. Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 2009.
- Fleischer, David. “Political Corruption in Brazil: The Delicate Connection With Campaign Finance”. *Crime, Law and Social Change*, Beverly Hills, v. 25, 1997.
- Krause, Silvana. “The Need for Balance in Party Financing in Brazil”. In: Butler, Anthony (ed.). *Paying for Politics. Political funding in South Africa and the Global South*. África do Sul: 2011.

Peinhoto, Vitor de Moraes. *Eleições e financiamento de campanhas no Brasil*.

Tese de Doutorado em Ciência Política. Rio de Janeiro, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 2010.

_____. *Votos: Valem quanto pesam? O impacto do financiamento de campanhas eleitorais no Brasil*. Dissertação de Mestrado em Ciência Política. Rio de Janeiro, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 2006.

Pinto-Duschinsky, Michael. "Financing Politics. A Global View". *Journal of Democracy*, v. 13, n. 4, out. 2002.

Ribeiro, Pedro José Floriano. *Dos sindicatos ao governo: a organização nacional do PT de 1980 a 2005*. Tese de Doutorado em Ciência Política. São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, 2008.

Samuels, David. "Incumbents and Challengers on a Level Playing Field: Assessing the Impact of Campaign Finance in Brazil". *The Journal of Politics*, v. 63, n. 2, maio 2001.

_____. "Does Money Matter? Credible Commitments and Campaign Finance in New Democracies: Theory and Evidence from Brazil". *Comparative Politics*, v. 34, n. 1, out. 2001.

Santos, Rodrigo Dolandeli dos. *A economia política das eleições 2002. Um estudo sobre a concentração de financiamento de campanha para deputado federal*. Dissertação de Mestrado em Ciência Política. Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2009.

Speck, Bruno Wilhelm. "Reagir a escândalos ou perseguir ideais? A regulação do financiamento político no Brasil". *Cadernos Adenauer*, ano 6, n. 2, 2005.

_____. *A responsabilidade social das empresas no processo eleitoral*. São Paulo: Instituto Ethos/ Transparency International, São Paulo, 2010.

